# In excelsa — dismembratio Popayanensis et erectio sedis Pastopolitanae

PIVS EPISCOPVS SERVUS SERVORUM DEI · 1859-04-10 · Latin

PIVS EPISCOPVS

SERVUS SERVORUM DEI

AD PERPETVAM REI! MEMORIAM

I. excelsa militantis Ecelesiae specula divina miseratione constituti, ex credito Nobis Apostolicae sollicitudinis Officio, omnium Christifidelium per universum terrarum orbem curam gerimus, nihilque in. tentatum relinquimus, ut tam gravi ingentique oneri, Deo optimo maximo opitulante, quo meliori modo satisfacere possimus.

Itaque ubi primum, difficillimis sane temporibus, Petri Cathedram ascendimus, muneris nostri esse duximus oculorum aciem mentemque in dissitas quo- que Americae regiones convertere, easque consilio, vigilantia et ope juvare. Magna animi nostri voluptа- te Christianorum numerum de die in diem sucerescentem vidimus , novosque Episcopatus , uti opus fuit, ereximus, ne Oves Nobis concreditae praesulum ope atque adjumento destituerentur. Hoc sane consilio in Apostolicis Litteris anno millesimo octingentesimo quadragesimo secundo datis, cum di-

lectus frater Ferdinandus Cuero-y-Caicedo' bonae memoriae vacanti Popayanensi Ecclesiae Episcopus sufficeretur, reservata fuit sanctae huie Sedi nova eiusdem Dioecesis circumscriptio quocumque tempore et modo facienda. Qui quidem Antistes, aliquot ab- — hinc annis, una cum suo Capitulo Cathedrali apprime consentiente, enixas ad Nos preces supplicationesque misit, ut ex inferenda Popajanensis Dioecesis circumscriptione, alter componeretur Episcopatus Cathedram et Sedem in civico Oppido Pastopolita- no commode opportuneque habiturus. Compertum enim Nobis est hodiernam Popajanensem Dioe- cesim quam latissime esse protentam , plurimas per ea loca, plerumque invia, salebrosa et aeris in- clementiae obnoxia dissitas Paroecias, ingentemque incolarum numerum continere. Ex quo evenit, ut ejus pro tempore Antistes, tot curis laboribusque impar, quantumvis strenuam sedulamque praebeat operam, totius Dioecesis procurationem, ubi oporteat, nequeat explere, aut saltem sufficienter pro huma— nis viribus exantlare. Expediebat igitur, ut alter adderetur Antistes, qui opere, sermone et vigilantia spiritualibus eorumdem Christifidelium necessitati— bus praesentius occurrat, atque adeo satagat quae forsan deteriora irrepserint, vel pro viribus avertere, vel salubriter mederi, cunctaque gerere, quae uti- .liora atque opportuniora esse in Domino videbuntur. In primis autem illi adlaborandum erit , ut Eccle— siasticorum Alumnorum Seminarium constituat; ita pueri in sortem Domini vocati, litteris bonisque di- sciplinis instituti in Dominica vinea excolenda uti- liorem operam navabunt, atque Catholicam Religio- nem in iis praesertim Coquetanis Regionibus pro-

pagabunt, ubi nomades tribules in gentilitatis errorumque tenebris ádhuc sedent, quin obviam habeant unde evangelieam lucem hauriant, atque ita ad ae- . ternae beatitatis januam tandem aliquando perve- niant.

His omnibus mature perpensis, benignoque animo preces excipientes Venerabilis Fratris Petri Antonii de Torres hodierni Popayanensis Episcopi, qui Praedecessorum suorum vestigia sequutus semel atque iterum de hac suae amplissimae Dioecesis dismembratione pro utiliori suarum Ovium bono facienda Nos flagitavit, ad majorem Divini nominis Gloriam, ad eatholicae religionis incrementum, matura deliberatione, contrariis quibusque, speciali etiam mentione dignis, minime obstantibus, vel eis peculiari derogatione hoc in casu illata, ex certa scientia motuque proprio, omnibus interesse habentibus, vel quomodolibet habere praesumentibus auditis, et quatenus opus fuerit, supplentes ex Apostolicae potestatis plenitudine superius memoratam reservationem, in Apostolicis Litteris factam Anno Millesimo Octin- gentesimo Quadragesimo secundo, ratam habemus, tempusque esse duximus juxta moderni Popayanen- sis quoque Episcopi sententiam, cui rursus illud quo- que Capitulum Cathedrale obsequenter probeque ac- cessit, ut tandem aliquando nova haec Dioecesis in America Meridionali constitueretur. |

Ab ordinaria itaque cuiusvis Popayanensis Prae- sulis jurisdictione atque administratione penitus , absolute, perpetuoque eximantur nedum illae Provin- ciae, quae Pasto, luguerres, et Barbacoas vernacule nominantur, verum. etiam alterum illud territorium

de Mocoa, vel Coquetà nuncupatum, ita ut insimul adempta atque -dismembrata sint' quotquot per ea^ loca comperiuntur consita oppida , vel etiam civi- tates pagi, rura, paroeciae, una videlicet cum omni- bus et singulis quibusque ecclesiis, oratoriis, bene- ficiis ecclesiasticis, piisque institutis, et consuetis qui- busque accessoriis, itemque omnibus et singulis utri- usque sexus incolis, dummodo alioquin non fuerint peculiari modo exempti.

Quoniam vero civicum sancti loannis Baptistae oppidum, vulgo Pasto, prae ceteris circumsitis perhibeatur potioribus quidem praerogativis, et ad rem opportunioribus excellere adminiculis , illud ad ci— vitatis etiam cathedralis fastigium attollimus, eoque digniori titulo augeri mandamus, omnibus et singu—

lis honoribus, juribus, gratiis, privilegiis, favoribus atque indultis fruiturum , quibus modo ceterae episcopali residentia civitates exornatae in ea Reipubli- cae Neogranatensis ditione ordinario jure gaudent atque fruuntur. Ad cathedralis quoque fastigium at- que honorem evehimus illam parochialem et matri- cem ecclesiam, quae inter alias ibi eminet tum ae- dificii amplitudine et soliditate, tum sacra supellectili ad pontificalia quoque peragenda, primaevam servaturam sui tituli invocationem, atque adeo parochialitatem cum eadem animarum cura, quae pror- sus ut antea ibi pergat navari.

Ilic igitur erigatur perpetuoque constituatur Se- des, Cathedra et Dignitas Episcopalis pro uno posthac Episcopo Pastopolitano nuncupando, qui eidem Cathedrali Ecclesiae, Civitati ac Dioecesi, adeoque universo illius Clero et populo in Domino praesit,

diocesanam Synodum convocet , nee non omnia singulaque jura et munia Episeopalia obtineat exerceatque, Cathedrale Capitulum habeat, omnibus potiatur et fruatur Cathedralibus et Pontificalibus quibusque insigniis, honoribus, praeeminentiis, gratiis, favoribus, indultis, praerogativis, jurisdictionibus, ceterisque omnibus, quibus hodie in America Meridio- nali extantes Ecclesiae Cathedrales, earumque Prae— sules potiuntur atque gaudent, dummodo peculiari indulto vel privilegio attributa minime fuerint.

In separatam propriamque Dioecesim huie novae Pastopolitanae Ecclesiae constituirnus, perpetuoque adjudicamus trinas superius memoratas Provincias de Pasto videlicet, Iuguerres, et Barbacoas, nec non alterum Territorium de Macoa, vel Coquetà una eum singulis civitatibus, oppidis, pagis et ruribus seu paroeciis, quae eos inter limites territoriales inveniuntur, itidemque cum omnibüs inibi consitis ecclesiis, sive parochiales, sive succursales, sive simpli- ces fuerint, tum Oratoriis, Fratrum regularium Coe- nobiis, Monasteriis mulierum, piis quibuslibet Insti- tutis et Beneficiis, si quae sint, una cum omnibus utriusque sexus personis, neutiquam peculiari exem- ptione gaudentibus, perpetuoque modo ordinariae jurisdictioni, regimini et potestati Pastopolitani pro tempore Antistitis plane subjicimus, eaque omnia in ejus Episcopalem Civitatem, Sedem, Dioecesim, Clerum et Populum constituimus atque adsignamus.

Singula vero instrumenta, sive libri, sive in pias causas testamenta , sive demum quaelibet scripta, quae scilicet Ecclesiasticas. totius novae Pastopoli- tanae Dioeceseos personas, res, jura, rationesque respiciant, ab Jpiscopali Popayanensi Cancellaria accurate disquirantur, secernantur, et ad posterorum quamcumque opportunitatem in Pastopolitani Praesulis Cancellaria fideliter collocentur, perpetuoque serventur.

De Episcopi, uti par est, Senatu, seu de Cathe- dralis Capituli erectione et forma quandoque facienda tunc ratio habebitur, cum ab hac Sancta Apostolica Sede omnium Neogronatensium Cathedralium Capitulorum ordinatio fiet, eorumque statui concinnius stabiliterque providebitur. Commendamus interim, et Pastopolitanum Municipium vehementer rogamus, ut, cum jam sponsum est, necessariae Aedes satisque idoneae, et quantum fieri potest Cathedrali Eccle- siae viciniores pro decenti Pastopolitani Antistitis habitatione, ejusque Ecclesiastica Curia et Cancellaria quam primum comparentur, ornentur, liberoque cum dominio perpetuo huic Episcopo eiusque Successoribus constituantur atque adjudicentur. Quod si nequeant illico in promptu babere, atque adeo eas interim conducere oporteat, Pastopolitanum Municipium huius locationis et conductionis pretium suppeditan- dum, singulisque annis penitus solvendum curabit.

Ut vero Dioecesanum Seminarium, ad instar ceterarum Dioecesium normam, iuxta satri Coneilii Tr dentini praescripta, in hae nova Dioecesi Pastopoli- tana erigatur, Apostolico harum Litterarum Exe- quutori inferius nominando mandamus, ut prudenti judicio ex eis locis ultro a Pastopolitano Municipio in hane rem oblatis illum praecipue seligat, et in Ecclesiasticorum Alumnorum Seminarium constituat,

quem opportuniorem, atque commodiorem esse in Domino iudicabit.

Praeterea ut novi Episcopatus Pastopolitani ere- etio probe fiat, eiusque incolumitati atque incremento provideamus, ratam penitusque acceptam habemus sponsionem jam ab ipso Municipio Pastopolitano Nobis factam, qua ultro sponteque promisit, se ea om- nia praestiturum, quae oportere solent ad quemli- bet Episcopatum noviter constituendum juxta cete- rarum in illis Regionibus Ecclesiarum normam, eaque omnia maxima diligentia et sollicitudine esse facturum.

Interea tamen temporis, donec dotationes istae in bonis stabilibus fundentur, habita peculiarium circumstantiarum ratione, indulgemus, atque permittimus, ut ipsae modo in Ecclesiasticis decimarum proventibus constituantur. Si vero, quod Deus non faxit, acciderit, ut hi redditus aliquando deficiant, eorumdem Christifidelium zelo et Religioni maximopere intere- rit usque ad opportunitatem supplere. Super prae- fatis autem decimarum proventibus tum Episcopa- lis Mensae, tum Cathedralis Capituli ejusque Fabri- cae, tum Dioecesani Seminarii, divinique cultus re— spectiva dotatio statuatur, prout ex eorumdem red— dituum divisione opportunius ab Exequutore Nostro judicabitur.

| Pastopolitanam Dioecesim in Suffraganeam constituimus Ecclesiae Sanctae Fidei de Bogota, eiusque Archiepiscopo metropolitico iure subiicimus omnibus et singulis quibusque iuribus, honoribus, praerogativis, gratiis, indultis, privilegiis, cunctisque aliis omnibus fruituram, quae pariter ceterae illius Metropolitani Archiepiscopatus Ecclesiae suffragancae, ac

vicissim de iure praeseferre solent legitimoque usu tuentur.

Cum vero Pastopolitana Ecclesia ita a Popayano Episcopatu disiuncta et separata satis ampla adhuc babeatur , quemadmodum sunt ceterae Neogranatensis Reipublicae Dioeceses , Apostolicae huic Sanctae Sedi Nobisque, et successoribus Nostris liberam facultatem reservamus tum ipsam Pastopolitanam Ecclesiam , tum ceteras in eo gubernio consisten- tes, quolibet modo et tempore in Domino expediat, circumscribendi atque dividendi.

Edicimus taxam Episcopali Pastopolitanae Ec- siae irrogandam esse debere in florenis aureis de Ca- mera trigintatribus cum tertia eiusdem floreni parte, quam taxam in Camerae Apostolicae et Sacri Col- legii libris ex more inscribendam esse mandamus.

Ut autem omnia superius statuta rite, feliciter atque celeriter ad optatissimum finem perducantur, dilectum Filium Miecislaum ex Comitibus Ledochow- ski Nostrum Apostolicum Delegatum penes Neo- gratensis Reipublicae Gubernium in harum Nostra- rum Litterarum exequutorem eligimus, constituimus, et deputamus, illique omnes opportunas et necessa- rias facultates tribuimus, ut omnia supra disposita peragere, statuere, et decernere delegata sibi Aposto- lica auctoritate libere . ac licite possit et valeat ; atque insuper eidem Miecislao facultatem facimus ad plenam rerum omnium exequutionem probum virum fide, religione, integritate spectatum, et in Ec- clesiastica dignitate constitutum subdelegandi, et tam ipse Delegatus, quam eius subdelegandus super quacumque quaestione in actu exequutionis huiusmodi

forsan oritura, servatis tamen de iure servandis, definitive et quacumque appellatione remota pronunciare libere item ac licite possint et valeant. Eidem vero Exequutori expresse mandamus atque prae- cipimus, ut exempla singulorum Actorum, quae tam ipse quam eius subdelegatus confecerint, una cum naturalibus huius totius Pastopolitanae Dioecesis confinibus, singulisque nominatim Oppidis et Paroe- ciis , adiecta insimul topographica charta, intra sex menses ab expleta exequutione, ad hane Apostoli cam Sedem in authentica forma transmittat, quae in tabulario Nostrae Congregationis Rebus Consisto- rialibus praepositae ex more perpetuo serventur.

Praesentes autem Litteras , et in eis contenta et statuta quaecumque, etiamsi quilibet alii ad id in- teresse habentes, vel habere praetendentes vocati et auditi non fuerint, ac praemissis non consenserint , nullo unquam tempore de subreptionis, vel obreptio- nis aut nullitatis vitio, seu intentionis Nostrae, aut aliquo alio, etiam substantiali, defectu notari, impu- gnari, vel in controversiam vocari posse , sed eas semper et perpetuo validas et efficaces existere , suosque plenarios et integros effectus sortiri et ob- tinere , atque ab omnibus, ad quos spectat, inviola- biliter observari; sicque et non alias per quoscum- que iudices Ordinarios vel Delegatos quavis aucto- ritate fungentes, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, ac Sanctae Romanae Ecelesiae Cardinales etiam de latere Legatos, Vicelegatos dietaeque Sedis Nuncios iudicari et definiri debere, et si secus super his a quoquam, quavis auctoritate, scienter, vel igno- ranter contigerit attentari, irritum et inane volumus atque decernimus.

Non obstantibus, quatenus opus sit, Nostris et

Cancellariae Apostolicae regulis de iure quaesito non tollendo, et de gratiis non concedendis ad in- star, ac Lateranensis Concilii novissime celebrati dismembrationes perpetuas, nisi in casibus a iure permissis, fleri prohibentis, aliisque etiam in Synodalibus , Provincialibus , Generalibus , Universalibusque Conciliis editis specialibus, vel generalibus , constitutionibus et ordinationibus Apostolicis, aliisque Romanorum Pontificum Praedecessorum Nostrorum dispositionibus , quibus omnibus et singulis, etiamsi pro illorum sufficienti derogatione de illis, illorumque totis tenoribus, specialis, specifica et individua, non autem per clausulas generales idem importantes men- tio habenda foret, eisdem praesentibus pro plene et sufficienter expressis habentes, illis alias in suo ro- bore permansuris, latissime et plenissime, specialiter et expresse, pro hac vice dumtaxat, harum quoque serie, derogamus, ceterisque, etiam speciali mentione dignis, contrariis quibuscumque.

Volumus praeterea, ut harum Litterarum Nostra- rum transumptis, etiam impressis, manu tamen ali- euius Notarii publiei subscriptis, et sigillo personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides adhibeatur ubique, quae ipsis praesentibus adhiberetur, si forent exhibitae vel ostensae.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam Nostrae Absolutionis, Dismembrationis, Suppressionis, Erectionis, Constitutionis, Assignationis, Unionis ,Institutionis, Concessionis, Attributionis, Indulti, Mandati, Praecepti, Deputationis, Decreti, Derogationis et Voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire ; siquis autem hoc attentare praesumpserit, indigna-

tionem Omnipotentis Dei , ac Beatorum Petri , et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum.

Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Quinquagesimo Nono, Quarto Idus Aprilis, Pontificatus Nostri Anno Tertiodecimo.

**Source.** Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima, volume III. Rome: Ex Typographia Bonarum Artium, habita facultate, 1864. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the act as printed in Pii IX Pontificis Maximi Acta, pars prima; edition genre labels, synopses, page numbers, gathering signatures and scan watermarks are omitted. Revision: 2026-10-28T18:23:52Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.